

Главное контрольное управление города Москвы
Департамент города Москвы по конкурентной политике

ПРИКАЗ

от 23.11.2018

№ 105/40-01-185/18

«Об утверждении порядка блокировки поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и внесения соответствующей информации в перечень заблокированных поставщиков Портала поставщиков»

В целях определения порядка блокировки поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае нарушения положений Регламента информационного взаимодействия с использованием автоматизированной информационной системы «Портал Поставщиков» и внесения соответствующей информации в перечень заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – Портал поставщиков), приказываем:

1. Утвердить Порядок блокировки поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и внесения соответствующей информации в перечень заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Портала поставщиков (далее – Порядок) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Заместителю руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике **Жукову В.Н.** обеспечить в недельный срок со дня подписания настоящего приказа его размещение в справочных правовых системах.
3. Заместителю руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике **Исаевичу А.И.** обеспечить в недельный срок со дня подписания настоящего приказа размещение Порядка на официальном интернет-сайте Портала поставщиков (адрес в сети Интернет: www.zakupki.mos.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника управления контроля в сфере закупок Главного контрольного управления города Москвы **Цуканова С.В.** и заместителя руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике **Исаевича А.И.**

Начальник Главного
контрольного управления
города Москвы

Е.А. Данчиков

Руководитель Департамента
города Москвы
по конкурентной политике

Г.В. Дегтев

ВЕРНО
Заместитель Начальника
Управления руководителя Департамента

И.Н. Чалова



Приложение 1
к совместному приказу
Главного контрольного
управления города Москвы и
Департамента города Москвы
по конкурентной политике
от 23.11.2018 2018 № 105/40-01-185/18

ПОРЯДОК
БЛОКИРОВКИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
И ВНЕСЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ»

1. Перечень основных терминов и сокращений

1.1. АИС «Портал поставщиков» (далее – Портал поставщиков) – автоматизированная информационная система города Москвы, содержащая информацию и программно-технические средства, обеспечивающие автоматизацию процессов осуществления закупок в соответствии с пунктом 1.2 Положения о Портале поставщиков.

1.2. Закупка «малого объема» – закупка, осуществляемая посредством Портала поставщиков, в соответствии с пунктом 1.5.2 Положения о Портале поставщиков.

1.3. «Котировочная сессия» – инициированные заказчиком переговоры о заключении договора в рамках статьи 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, проводимые в электронной форме посредством Портала поставщиков.

1.4. Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

1.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6. Личный кабинет поставщика (подрядчика, исполнителя) – персональная (закрытая) страница Портала поставщиков, для доступа к которой

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) требуется авторизация с использованием электронной подписи.

1.7. Блокировка – ограничение на весь период блокировки функционала личного кабинета поставщика (подрядчика, исполнителя) в части размещения ofert в публичной (открытой) части Портала поставщиков, участия в «котировочных сессиях», а также снятие на весь период блокировки с публикации в открытой части Портала поставщиков всех размещенных ofert заблокированного поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.8. Оферта – адресованное одному или неопределенному кругу лиц предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается принятие обязательств лицом, делающим предложение заключить договор на указанных в предложении условиях с любым принявшим условия оферты лицом, или с конкретным лицом при направлении предложения конкретному заказчику.

1.9. Арбитражная комиссия АИС «Портал поставщиков» (далее – Арбитражная комиссия) – орган, уполномоченный на рассмотрение обращений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в части правомерности применения к ним блокировки, а также срока такой блокировки.

Полномочия Арбитражной комиссии осуществляются Главным контрольным управлением города Москвы (далее – Главконтроль).

Регламент работы и состав Арбитражной комиссии утверждается отдельным приказом Главконтроля.

1.10. Перечень заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – реестр юридических и физических лиц Портала поставщиков, содержащий сведения о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), заблокированных в соответствии с указанными в пункте 2.4 настоящего Порядка основаниями.

1.11. Подсистема контроля добросовестности поставщиков (далее – ПКДП) – подсистема АИС «Портал поставщиков», аккумулирующая информацию, получаемую из информационных систем, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Порядка, а также иных внешних информационных систем путем информационного взаимодействия.

1.12. 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.13. 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Порядок применения блокировки поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.1. В случае выявления фактов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в том числе с использованием информации, полученной посредством информационного взаимодействия Портала поставщиков с федеральными и иными информационными системами с момента реализации такого информационного взаимодействия, к поставщику (подрядчику, исполнителю) применяется блокировка.

Источниками информации, поступающей в ПКДП, для осуществления автоматизированной блокировки являются:

- Автоматизированная информационная система «Налог-3» ФНС России – сбор информации о наличии у поставщика (подрядчика, исполнителя) недоимок по налогам и сборам;

- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве – получение информации о процедурах банкротства, начатых в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя);

- Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц – получение информации, предусмотренной пунктом 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Информационная система «Картотека арбитражных дел» – получение информации о решениях арбитражных судов, по которым поставщик (подрядчик, исполнитель) является ответчиком;

- Информационные системы судов общей юрисдикции – получение информации о наличии судимостей за преступления в сфере экономики и преступления, предусмотренные статьями 289 - 291 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации у представителей руководства поставщика (подрядчика, исполнителя);

- Автоматизированная информационная система ФССП России – получение информации о решениях арбитражных судов, по которым поставщик (подрядчик, исполнитель) является ответчиком, и о наличии задолженностей по таким решениям;

- Единая информационная система в сфере закупок – получение информации о наличии записи о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестре недобросовестных поставщиков;

- Реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности в соответствии со статьей 19.28 КоАП РФ, размещенный на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации – получение информации о привлечении работников поставщика (подрядчика, исполнителя) к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

2.2. При блокировке поставщика (подрядчика, исполнителя) в личный кабинет поставщика (подрядчика, исполнителя) направляется соответствующее уведомление, формируемое Порталом поставщиков автоматически.

Уведомление содержит следующую информацию, предусмотренную настоящим Порядком:

- о дате и времени начала блокировки;
- о соответствующем основании блокировки;
- о сроке блокировки;
- о последствиях блокировки;
- о снятии с публикации ofert и перечень таких ofert;
- о возможности обжалования блокировки.

2.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право обжаловать блокировку и/или срок блокировки в Арбитражной комиссии Портала поставщиков в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения.

2.4. Основанием для автоматической блокировки поставщика (подрядчика, исполнителя) и включения в Перечень заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) является:

2.4.1. Сроком на 3 (три) месяца:

а) отказ от заключения контракта по подписанной электронной подписью и опубликованной поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в открытой части Портала поставщиков ofercie или уклонение от заключения контракта поставщика (подрядчика, исполнителя), признанного победителем «котировочной сессии»;

б) расторжение контракта по вине поставщика (подрядчика, исполнителя);

в) возникновение у поставщика (подрядчика, исполнителя) недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2.4.2. Сроком на 6 (шесть) месяцев:

а) повторное возникновение оснований для блокировки в соответствии с подпунктами «а» или «б» пункта 2.4.1 настоящего Порядка в течение месяца после снятия блокировки;

б) начало процедуры ликвидации или банкротства в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя), подтвержденное наличием соответствующей записи в реестре Единого федерального реестра сведений о

банкротстве или Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

2.4.3. Сроком на 2 (два) года:

а) привлечение поставщика (подрядчика, исполнителя) к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное вознаграждение от имени юридического лица);

б) включение информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с положениями статьи 104 44-ФЗ или статьи 5 223-ФЗ;

в) повторное возникновение оснований для блокировки в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4.2 настоящего Порядка;

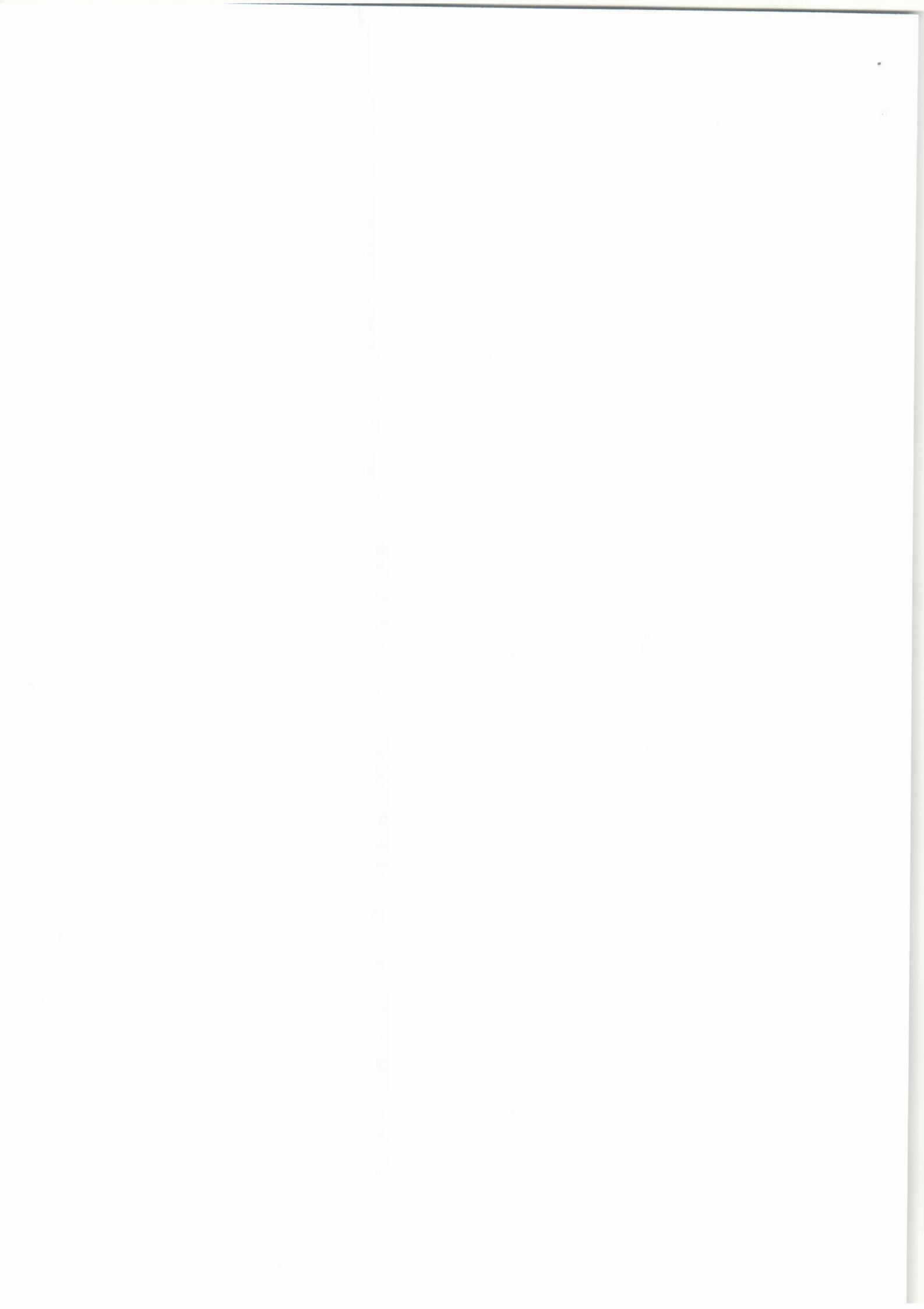
г) наличие у руководителя поставщика (подрядчика, исполнителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа поставщика (подрядчика, исполнителя), главного бухгалтера поставщика (подрядчика, исполнителя) судимости за преступления в сфере экономики, преступления, предусмотренные статьями 289 - 291 и 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, и административного наказания в виде дисквалификации.

2.5. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) включаются в Перечень заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Порядка.

В Перечень заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) вносится следующая информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), заблокированном в соответствии с перечисленными в пункте 2.4 настоящего Порядка основаниями:

- наименование, ИНН, указанные при регистрации контактные данные поставщика (подрядчика, исполнителя);
- номера и даты публикации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) оферт;
- основание блокировки поставщика (подрядчика, исполнителя).

2.6. По окончании срока блокировки поставщика (подрядчика, исполнителя) ограниченный блокировкой функционал личного кабинета поставщика (подрядчика, исполнителя) восстанавливается автоматически. Поставщик (подрядчик, исполнитель) автоматически исключается из перечня заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).



2.7. При применении блокировки у поставщика (подрядчика, исполнителя) сохраняется:

- а) доступ к аналитической подсистеме Портала поставщиков;
- б) доступ к блоку уведомлений Портала поставщиков;
- в) доступ к информационному обмену юридически-значимыми электронными документами с другими пользователями Портала поставщиков по ранее заключенным контрактам и договорам, находящимся на исполнении;
- г) возможность обжаловать блокировку в Арбитражной комиссии Портала поставщиков.

2.8. После завершения периода блокировки или по решению Арбитражной комиссии Портала о снятии блокировки с поставщика (подрядчика, исполнителя) оферты поставщика (подрядчика, исполнителя) подлежат автоматическому восстановлению в публикации, в случае, если не истек их срок действия.

3. Порядок ведения Перечня заблокированных (подрядчиков, исполнителей) Портала поставщиков.

3.1. Размещение информации в Перечне заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктом 4.1 Положения о Портале поставщиков.

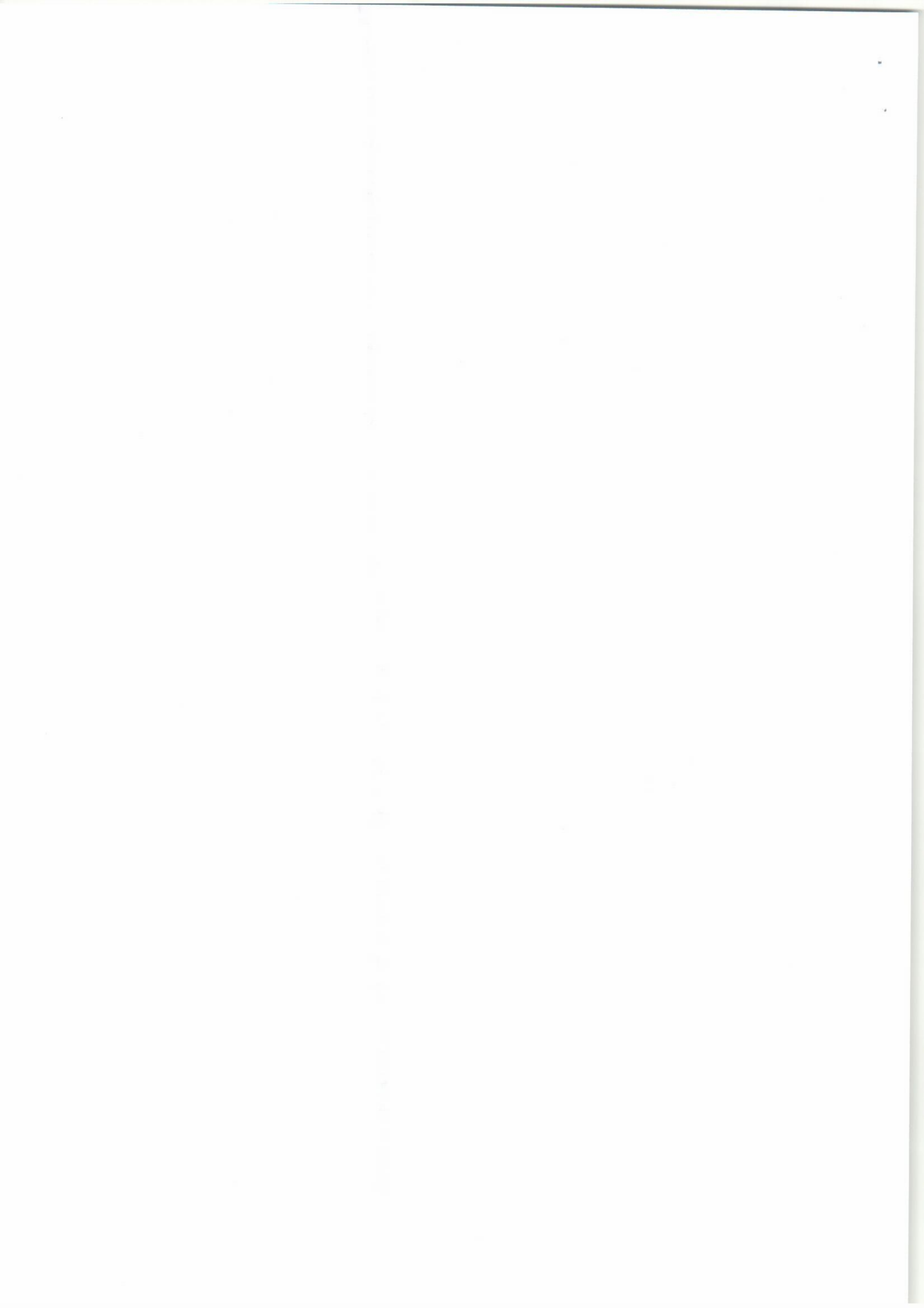
3.2. Перечень заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Портала поставщиков администрируется уполномоченным органом с использованием автоматизированных средств Портала поставщиков.

3.3. Заблокированный поставщик (подрядчик, исполнитель) может быть исключен из Перечня заблокированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае вынесения решения о снятии блокировки Арбитражной комиссией.

3.4. После завершения периода блокировки или снятия блокировки по решению Арбитражной комиссии автоматически производится восстановление ограниченного блокировкой функционала личного кабинета поставщика (подрядчика, исполнителя) и исключение информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) из Перечня заблокированных (подрядчиков, исполнителей).

4. Порядок обжалования блокировки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в Арбитражной комиссии Портала.

4.1. Обжалование блокировки осуществляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем) посредством подачи обращения в Арбитражную



комиссию через личный кабинет поставщика (подрядчика, исполнителя) Портала поставщиков.

4.2. В случае, если блокировка произведена в соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 2.4.3 настоящего Порядка, обращение не подлежит рассмотрению и не может быть подано в Арбитражную комиссию.

4.3. Арбитражная комиссия рассматривает обращение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления в Арбитражную комиссию в соответствии с Регламентом работы Арбитражной комиссии.

4.4. Арбитражная комиссия вправе запрашивать у поставщика (подрядчика, исполнителя), подавшего обращение, дополнительную информацию.

4.5. По результатам рассмотрения обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) Арбитражной комиссией выносится одно из следующих решений:

а) о снятии блокировки поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания блокировки необоснованной и исключении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) из Перечня заблокированных (подрядчиков, исполнителей);

б) о сохранении блокировки поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания решения о блокировке обоснованным;

в) об изменении срока блокировки в случае признания срока блокировки необоснованным.

г) о снятии обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) с рассмотрения в случае непредставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) дополнительной информации, запрошенной по обращению у поставщика (подрядчика, исполнителя) Арбитражной комиссией;

4.6. Информация о вынесенном Арбитражной комиссией решении поступает в личный кабинет поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в личный кабинет уполномоченного органа в день вынесения соответствующего решения.

Решение Арбитражной комиссии подлежит исполнению, в том числе с использованием автоматизированных средств, уполномоченным органом в течение 1 (одного) рабочего дня с момента вынесения.

